

Warunki gwarancji produktów THI sprzedawanych przez aj printers

Data obowiązywania: [do uzupełnienia przed publikacją]

§ 1. Informacje ogólne

1. Niniejszy dokument określa informacyjne zasady gwarancji dla produktów pochodzących z oferty dostawcy THI Sp. z o.o. Sp.k., które mogą być sprzedawane przez aj printers Anna Jaros-Kucińska w sklepie ajprinters.pl.
2. Gwarancja opisana w niniejszym dokumencie jest gwarancją producenta, importera, dystrybutora lub dostawcy danego Produktu, w zależności od informacji przekazanej przy Produkcie albo w dokumentacji gwarancyjnej.
3. Niniejszy dokument nie ogranicza ustawowych praw Konsumenta ani Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługujących wobec aj printers z tytułu braku zgodności towaru z umową.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym dokumentem a indywidualną kartą gwarancyjną, opisem Produktu lub informacją producenta/dostawcy, pierwszeństwo mają warunki właściwe dla danego Produktu, o ile nie naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2. Okresy gwarancji dla produktów THI

1. Tonery i moduły bębna marki JetWorld i CartridgeWeb zakupione po 01.01.2018 r. objęte są dożywotnią gwarancją.
2. Tusze marki JetWorld i WOX zakupione po 01.01.2018 r. objęte są dożywotnią gwarancją.
3. Etykiety, folie i taśmy marki JetWorld zakupione po 01.01.2018 r. objęte są dożywotnią gwarancją.
4. Produkty marki Oxe objęte są 24-miesięczną gwarancją.
5. Produkty marki Aeropack objęte są 24-miesięczną gwarancją.
6. Produkty marki Assima objęte są 12-miesięczną gwarancją.
7. Produkty bez marki własnej (BLK) objęte są 12-miesięczną gwarancją.
8. Produkty oryginalne OEM objęte są 6-miesięczną gwarancją, chyba że producent danego Produktu przewidział inne warunki.
9. Pozostałe produkty z oferty THI objęte są gwarancją 6-miesięczną, chyba że przy Produkcie lub w dokumencie gwarancyjnym wskazano inaczej.

§ 3. Rękojmia i ustawowe prawa Klienta

1. W przypadku sprzedaży na rzecz Klientów niebędących Konsumentami ani Przedsiębiorcami na prawach konsumenta odpowiedzialność z tytułu rękojmi może zostać wyłączona albo ograniczona w zakresie dopuszczalnym przez art. 558 Kodeksu cywilnego, jeżeli wynika to z Regulaminu, umowy lub indywidualnych uzgodnień.
2. W przypadku Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o braku zgodności towaru z umową.
3. Stosowanie materiałów eksploatacyjnych dostarczanych przez THI nie wyłącza odpowiedzialności producentów urządzeń drukujących za wady urządzeń w zakresie wynikającym z przepisów prawa i warunków gwarancji producenta urządzenia.
4. Gwarancja obowiązuje przy zachowaniu prawidłowych warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz właściwych warunków przechowywania Produktu.
5. W przypadku wady, o której sprzedający i kupujący nie wiedzieli w chwili zakupu, możliwa jest wymiana wadliwego Produktu, naprawa, korekta dokumentu sprzedaży albo inne rozstrzygnięcie właściwe dla danego przypadku.

§ 4. Złożenie reklamacji gwarancyjnej produktu THI

1. Reklamację produktu THI zakupionego w aj printers należy zgłosić do aj printers na adres sklep@ajprinters.pl. aj printers poinformuje Klienta o dalszym sposobie postępowania, w tym o ewentualnej procedurze dostawcy, gwaranta albo serwisu.

2. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej: dane Klienta, numer Zamówienia lub faktury, nazwę i model Produktu, opis wady, zdjęcia Produktu i opakowania, zdjęcia etykiet oraz - jeżeli dotyczy - wydruki testowe, raport stanu materiałów eksploatacyjnych lub zdjęcie komunikatu z urządzenia.

3. Jeżeli w toku obsługi zgłoszenia zostanie nadany numer RMA albo inny numer reklamacyjny, numer ten należy umieścić w widocznym miejscu na kartonie zbiorczym zawierającym reklamowany Produkt.

4. Brak numeru reklamacyjnego, jeżeli został wymagany, może skutkować wstrzymaniem rozpatrywania reklamacji do czasu uzupełnienia dokumentacji.

§ 5. Wysłłka reklamowanego produktu

1. Reklamowany Produkt należy wysłać wyłącznie zgodnie z instrukcją przekazaną przez aj printers w odpowiedzi na zgłoszenie. Klient nie powinien odsyłać Produktu bez wcześniejszego uzgodnienia miejsca i sposobu wysyłki. aj printers może wskazać wysyłkę do swojej siedziby, do dostawcy, do gwaranta albo do autoryzowanego serwisu.

2. Jeżeli aj printers wskaże obsługę bezpośrednio przez THI, przesyłka może zostać skierowana na adres: THI Sp. z o.o. Sp.k., ul. Nowe Sady 2, 94-102 Łódź.

3. Reklamowany Produkt Klient przesyła lub dostarcza na własny koszt, chyba że przepisy prawa, decyzja aj printers, decyzja gwaranta albo uznanie reklamacji przewidują inaczej.

4. Produkt powinien być dostarczony w opakowaniu fabrycznym albo innym opakowaniu zastępczym, które zabezpiecza go przed uszkodzeniami mechanicznymi w transporcie, z odpowiednim wypełnieniem pustych przestrzeni. Do przesyłki należy dołączyć numer zgłoszenia, numer Zamówienia lub inne dane pozwalające zidentyfikować reklamację.

5. Produkty zasypane, rozlane lub niewłaściwie zabezpieczone na czas transportu mogą nie zostać przyjęte do reklamacji, jeżeli stan Produktu uniemożliwia ocenę zgłoszenia albo uszkodzenie powstało z przyczyn niezależnych od aj printers, THI lub gwaranta.

§ 6. Wyłączenia i ograniczenia gwarancji THI

1. Gwarancji mogą nie podlegać:

a) produkt zużyty, w szczególności toner lub wkład atramentowy, w którym wykorzystano co najmniej 70% środka barwiącego;

b) produkt uszkodzony mechanicznie przez użytkownika;

c) produkt z naruszonymi plombami gwarancyjnymi;

d) produkt przechowywany w nieprawidłowych warunkach;

e) produkt uszkodzony w wyniku działania niezależnych czynników zewnętrznych;

f) produkt noszący ślady ingerencji;

g) produkt używany niezgodnie z instrukcją urządzenia albo przeznaczeniem Produktu.

2. Gwarancja może nie przysługiwać kupującemu, jeżeli w dniu zgłoszenia wady zalega z płatnością za okres powyżej 21 dni od daty płatności. Gwarancja może zostać przywrócona, jeżeli w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wady kupujący ureguluje przeterminowane zaległości. W takim przypadku termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia uregulowania przeterminowanych należności.

3. Postanowienia ust. 2 stosuje się wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 7. Rozpatrzenie reklamacji produktu THI

1. Termin rozpatrywania reklamacji gwarancyjnej wynosi do 14 dni roboczych od otrzymania kompletnego zgłoszenia i Produktu, chyba że charakter sprawy wymaga dłuższej weryfikacji albo przepisy przewidują inny termin.

2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od aj printers, THI lub gwaranta zachowanie terminu nie będzie możliwe, Klient zostanie poinformowany o wydłużeniu terminu i przyczynie opóźnienia.

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Produkt może zostać naprawiony, wymieniony na wolny od wad, rozliczony korektą faktury albo załatwiony w inny sposób właściwy dla danego przypadku.

4. Pozytywnie rozpatrzone reklamacje gwarancyjne zostaną odesłane do Klienta na koszt gwaranta albo aj printers, zgodnie z ustalonym sposobem obsługi sprawy.

§ 8. Zgłoszenie uszkodzonego sprzętu - produkty THI

1. Jeżeli Klient twierdzi, że uszkodzenie urządzenia drukującego powstało bezpośrednio wskutek użycia Produktu THI zakupionego w aj printers, powinien niezwłocznie zgłosić sprawę do aj printers na adres sklep@ajprinters.pl. aj printers może następnie wskazać kontakt z działem wsparcia technicznego dostawcy albo gwaranta.
2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest posiadanie Produktu, który był używany podczas awarii, oraz przekazanie informacji pozwalających zweryfikować związek przyczynowy pomiędzy Produktem a uszkodzeniem urządzenia.
3. W zgłoszeniu należy przesłać opis okoliczności, zdjęcia pokazujące wadę, model i numer seryjny urządzenia, model użytego Produktu, numer Zamówienia lub faktury oraz - jeżeli to możliwe - wydruki testowe albo raport z urządzenia.
4. Uszkodzone urządzenie należy przygotować do transportu zgodnie z wymaganiami producenta urządzenia i firmy kurierskiej, w szczególności używając odpowiedniego kartonu, styropianu, folii bąbelkowej albo innego wypełnienia pustych przestrzeni.
5. Odbiór sprzętu przez kuriera następuje wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z aj printers, dostawcą albo gwarantem.
6. Naprawa uszkodzonego sprzętu realizowana jest w terminie do 21 dni roboczych, chyba że charakter naprawy, dostępność części albo weryfikacja serwisowa wymagają dłuższego terminu.
7. Naprawiony sprzęt wraz z wkładem drukującym jest odsyłany do Klienta za pośrednictwem wybranej spedycji.
8. aj printers, THI lub gwarant nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia, które nie zostały spowodowane użyciem produktu THI. W przypadku stwierdzenia, że przyczyną wady nie był produkt THI, sprzęt może zostać odesłany do Klienta wraz z opinią uzasadniającą odrzucenie reklamacji.
9. Jeżeli uszkodzenie urządzenia zostało spowodowane bezpośrednio przez produkt THI i reklamacja zostanie uznana, gwarant zapewni naprawę albo - jeżeli naprawa nie będzie możliwa - wymianę urządzenia na własny koszt, zgodnie z warunkami gwarancji.

§ 9. Zwroty produktów THI

1. Produkty THI podlegają zwrotowi w przypadku pomyłki po stronie aj printers, dostawcy albo podmiotu realizującego zamówienie.
2. Zwroty z innych przyczyn możliwe są wyłącznie po wcześniejszej zgodzie aj printers i na warunkach wskazanych w Regulaminie zwrotów aj printers.
3. Zwrot z przyczyn innych niż pomyłka Sprzedawcy powinien być wcześniej uzgodniony z aj printers drogą mailową lub pisemną.
4. Zwracany Produkt powinien być nieużywany, zapakowany w fabryczne opakowanie, bez naklejek i opisów nienależących do producenta, dostawcy lub aj printers. Opakowanie i Produkt nie mogą być uszkodzone.
5. Koszty zwrotu dobrowolnego, w szczególności koszty transportu i zabezpieczenia Produktu, ponosi Klient, chyba że strony uzgodniły inaczej.
6. Przy zwrocie dobrowolnym dokonywanym po upływie 14 dni roboczych od dnia wystawienia faktury aj printers może indywidualnie uzgodnić z Klientem opłatę administracyjną w wysokości 10% wartości netto zwracanego Produktu, nie mniej niż 30 zł, o ile jest to dopuszczalne w danej relacji z Klientem.
7. Opłata administracyjna, o której mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie dobrowolnego zwrotu uzgodnionego indywidualnie poza ustawowym odstąpieniem od umowy, reklamacją oraz roszczeniami z tytułu niezgodności towaru z umową. Opłata nie ma zastosowania, gdy zwrot wynika z pomyłki aj printers, dostawcy albo podmiotu realizującego zamówienie.
8. Zwrotowi co do zasady nie podlegają produkty dostarczone na specjalne zamówienie oraz produkty oryginalne OEM, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej albo aj printers wyrazi zgodę na zwrot.
9. aj printers może odmówić przyjęcia zwrotu, jeżeli okres od zakupu do zwrotu jest na tyle długi, że mógł istotnie wpłynąć na zmianę właściwości lub obniżenie jakości Produktu.
10. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają prawa Konsumenta ani Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jeżeli takie prawo przysługuje na podstawie przepisów prawa.